

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1405-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1407-2026/PS2**

DENUNCIANTE : AUGUSTO WILLIAMS MENDOZA TALLA
(EL SEÑOR MENDOZA)
DENUNCIADO : BANCO BBVA PERÚ
(EL BANCO)
MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ATENCIÓN DE RECLAMOS
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 27 de mayo de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 14 de abril de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presuntas infracciones a lo establecido en:
- (i) Los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto habría cargado indebidamente tres (3) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4919-****-****-3941 del denunciante, más el cobro de intereses en sus siguientes estados de cuenta¹; los cuales no reconoce, pues: (a) acontecieron luego de que realizó la entrega de su tarjeta de crédito a un tercero que suplantó la identidad de personal del denunciado, quien anteriormente lo llamó desde un número telefónico del Banco y solicitó la entrega de la referida tarjeta de crédito; (b) nunca proporcionó su clave secreta, CVV, códigos de verificación OTP, firmó voucher alguno ni entregó su DNI:

Fecha	Detalle	Importe S/
18/12/2025	IZI*DISTRIBUIDORA	150,00
18/12/2025	IZI*DISTRIBUIDORA	2 100,00
18/12/2025	IZI*DISTRIBUIDORA	2 570,00

- (ii) El artículo 88.1° de Código, en tanto habría atendido de manera inadecuada los siguientes reclamos:

Reclamo N°	Fecha de interposición	Fecha de respuesta	Motivo
18122501070	18/12/2025	12/01/2026	Fue declarado improcedente sin adjuntar la evidencia técnica suficiente que acredite de manera fehaciente cómo se produjo la autenticación, validación y autorización de las operaciones.
13012600144	13/01/2026	03/02/2026	Reiteró su negativa y volvió a imputarle responsabilidad por haber entregado la tarjeta a un tercero, sin desvirtuar que el evento ocurrió en un contexto de suplantación, ni explicar por qué no se activaron alertas de riesgo frente a consumos atípicos y sucesivos por montos elevados.

¹ Los importes cobrados delimitados por el señor Mendoza son: (i) S/ 258,19 en el estado de cuenta del periodo del 11 de diciembre de 2025 al 10 de enero de 2026; (ii) S/ 306,72 y S/ 16,32 en el estado de cuenta del periodo del 11 de enero al 10 de febrero de 2026; y, (iii) S/ 522,95, S/ 32,27, S/ 130,34 y S/ 0,34 en el estado de cuenta del periodo del 11 de febrero al 10 de marzo de 2026.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1405-2026/PS2**

- (iii) Los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código; en tanto habría cobrado indebidamente dos (2) importes en la cuenta de ahorros N° 0200-****-3946 del denunciante por conceptos de la deuda de su tarjeta de crédito:

Fecha	Detalle	Importe S/
05/02/2026	COBRO AUT T.J. CREDITO0387- 5001676056 0052	385,66
05/03/2026	COBRO AUT T.J. CREDITO0387- 5001676056 0053	61,03

2. El 7 de mayo de 2026, el señor Mendoza presentó un escrito a través del cual puso en conocimiento que el Banco le envió una comunicación mediante correo electrónico con el fin de conciliar, sin embargo, no presentó descargos.
3. Pese a que el Banco fue debidamente notificado con la Resolución N° 1², no cumplió con presentar sus descargos.

ANÁLISIS**Sobre la enmienda de un vicio no trascendente en la Resolución N° 1, referido a la imputación por la atención inadecuada de reclamos**

4. El artículo 14° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG), establece que, cuando el vicio del acto administrativo por incumplimiento de sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto y la autoridad emisora debe proceder a su enmienda. El numeral 14.2.1. de la referida norma dispone que no contiene un vicio trascendente, el acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación³.
5. En el presente caso, se imputó cargos contra el Banco por, entre otros, presunta infracción del artículo 88.1° del Código, en tanto habría atendido inadecuadamente los reclamos N° 18122501070 y N° 13012600144, por los motivos expresados en el numeral 1.(ii) de la presente Resolución.
6. De la revisión de lo resuelto en la Resolución N° 1, se ha verificado un error, en tanto se imputó de manera unificada las presuntas infracciones cometidas por el Banco, cuando lo correcto era imputar cargos de manera separada, en tanto la denuncia comprende infracciones que recaen sobre reclamos distintos presentados por el señor Mendoza al Banco, los cuales incluso fueron presentados en fechas diferentes y son independientes entre sí.
7. Si bien la Resolución N° 1 contiene un vicio, este no resulta trascendente, pues no vulneró el derecho de defensa del Banco, toda vez que fue correctamente emplazado en el procedimiento con una copia del escrito de denuncia, subsanación y sus anexos, en los que constaba la identificación de cada reclamo. Asimismo, con independencia de su unicidad, la imputación de cargos precisó cada uno de los reclamos que habrían sido

² El Banco fue notificado con la Resolución N° 1 el 15 de abril de 2026.

³ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**
Artículo 14.- Conservación del acto
14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.
14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:
14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación. (...)

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1405-2026/PS2**

atendidos de forma inadecuada, por lo que el Banco tuvo toda la información disponible para el ejercicio de su derecho de defensa.

8. Por tanto, en aplicación de la norma antes citada, corresponde conservar el acto administrativo y proceder a enmendar el vicio incurrido en la Resolución N° 1, en los siguientes términos:

DONDE DICE:

“PRIMERO: Iniciar un procedimiento administrativo sancionador en mérito a la de denuncia del 24 de marzo de 2026 y subsanación del 06 de abril de 2026; presentadas por el Augusto Williams Mendoza Talla contra Banco BBVA Perú por presunta infracción a lo establecido en:
(...)

- (ii) El artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto habría atendido de manera inadecuada los siguientes reclamos:

Reclamo N°	Fecha de interposición	Fecha de respuesta	Motivo
18122501070	18/12/2025	12/01/2026	Fue declarado improcedente sin adjuntar la evidencia técnica suficiente que acredite de manera fehaciente cómo se produjo la autenticación, validación y autorización de las operaciones.
13012600144	13/01/2026	03/02/2026	Reiteró su negativa y volvió a imputarle responsabilidad por haber entregado la tarjeta a un tercero, sin desvirtuar que el evento ocurrió en un contexto de suplantación, ni explicar por qué no se activaron alertas de riesgo frente a consumos atípicos y sucesivos por montos elevados.

(...)

DEBE DECIR:

“PRIMERO: Iniciar un procedimiento administrativo sancionador en mérito a la de denuncia del 24 de marzo de 2026 y subsanación del 06 de abril de 2026; presentadas por el Augusto Williams Mendoza Talla contra Banco BBVA Perú por presunta infracción a lo establecido en:
(...)

- (ii) El artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto habría atendido inadecuadamente el siguiente reclamo:

Reclamo N°	Fecha de interposición	Fecha de respuesta	Motivo
18122501070	18/12/2025	12/01/2026	Fue declarado improcedente sin adjuntar la evidencia técnica suficiente que acredite de manera fehaciente cómo se produjo la autenticación, validación y autorización de las operaciones.

- (iv) El artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto habría atendido inadecuadamente el siguiente reclamo:

Reclamo N°	Fecha de interposición	Fecha de respuesta	Motivo
			Reiteró su negativa y volvió a imputarle responsabilidad por haber entregado la tarjeta a un

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1405-2026/PS2**

13012600144	13/01/2026	03/02/2026	tercero, sin desvirtuar que el evento ocurrió en un contexto de suplantación, ni explicar por qué no se activaron alertas de riesgo frente a consumos atípicos y sucesivos por montos elevados.
-------------	------------	------------	---

(…)"

Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

9. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
10. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que, los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
11. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.
12. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
13. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1405-2026/PS2**

regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.

14. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad⁴ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
15. En este caso, este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, las operaciones materia de denuncia se tratan de consumos realizados con la tarjeta de crédito del denunciante a través de un terminal de punto de venta (POS); por lo que, su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento).
16. En este punto debe tenerse presente que, en un reciente pronunciamiento⁵, la Sala Especializada de Protección al Consumidor ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
17. Finalmente, es pertinente señalar que tampoco corresponde analizar el fondo de la controversia bajo lo dispuesto en el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento incorporado mediante Resolución SBS N° 02286-2024, toda vez que el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de esta última norma establece que, para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación será para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será como máximo a partir de su renovación⁶.

⁴ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa

(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

⁵ Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI

⁶ **RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024**

Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1405-2026/PS2

18. En el presente caso, si bien no obran en el expediente los documentos contractuales de la tarjeta de crédito N°4919-****-****-3941, de la revisión del estado de cuenta se verificó que, para el ciclo del 11 de julio al 10 de agosto de 2025, el consumidor registraba un saldo de S/ 49,11 del mes anterior, es decir, del 11 de junio al 10 de julio de 2025. Este hecho evidencia que la tarjeta se contrató antes del 1 de julio de 2025, conforme a la siguiente imagen:

BBVA

ESTADO DE CUENTA DE TARJETA DE CRÉDITO

Señor: MENDOZA TALLA AUGUSTO WILLIAMS

Tipo de Tarjeta : BBVA-BFREE PE
Tarjeta Titular : 4919-09****-3941
Cargo Automático : PAGO MINIMO
Línea de Crédito :
Crédito Utilizado :
Crédito Utilizado Cuotas :
Crédito Disponible :

Página 1/1

Atrasos	Capital Mínimo	Intereses	Comisiones	Cuota del mes	Pago Mínimo Mes	Pago Total Mes
Soles	0.00 +	3.50 +	0.00 +	0.09 +	0.00 =	3.59
Dólares	0.00 +	0.00 +	0.00 +	0.00 +	0.00 =	0.00

Fecha de Cierre: 10/08/2025 Último día de Pago: 05/09/2025

Cuenta de Cargo Soles: 0011-0814-0200733946-14

Oficina: OF. CANAVAL MOREYRA

Cuenta de Cargo Dólares:

Fecha de Operación	Concepto	Operaciones en Soles	Operaciones en Dólares
10/07/2025	SALDO CRÉDITO UTILIZADO MES ANTERIOR	49.11	0.00
10/07/2025	SALDO INTERESES Y GASTOS MES ANTERIOR		0.00
18/07/2025	3941 (C) LIZI MAMA MIRNA		0.00
24/07/2025	3941 (C) APPARKA MALL AVENTURA SAN		0.00
25/07/2025	3941 PAGO RECIBIDO		0.00
10/08/2025	SEGURO DE DESGRAVAMEN		0.00
	TOTALES		0.00
	RESUMEN MENSUAL NOMBRE USUARIO LÍMITE DE USO CONSUMOS		0.00
	491909****3941 AUGUSTO MENDOZA 5,000.00 15.00		0.00

PERIODO DE FACTURACION DEL: 11/07/2025 AL: 10/08/2025

COPIA

19. Siendo así, al verificarse que la tarjeta de crédito del denunciante fue contratada con anterioridad al 1 de julio de 2025, este Órgano Resolutivo considera que el presente caso corresponderá ser analizado bajo las disposiciones del Reglamento que se encontraban vigentes antes de su modificación.

Sobre el cargo de tres operaciones no reconocidas en la tarjeta de crédito del denunciante

20. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁷. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código, el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁸.

(...)

b) Operación con tarjeta de crédito presente:

b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.

b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.

c) Operación con tarjeta de crédito o débito no presente: desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.

7

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

8

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

M-OPS-04/01

Página 6 de 24

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

Calle De la Prosa 104 - San Borja, Lima. Perú/ Central:(511) 224-7800

www.indecopi.gob.pe

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1405-2026/PS2**

21. De acuerdo con el artículo 18° del Código⁹ se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
22. Por otro lado, el artículo 19° del Código¹⁰ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
23. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción, el consumidor o la autoridad administrativa deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure la ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado, para ser eximido de responsabilidad¹¹.
24. El artículo 23° del Reglamento establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada; en otras palabras, corresponderá al proveedor del servicio financiero probar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente¹².

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.
(...)

⁹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.
La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

¹⁰ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

¹¹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, del hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18°.

¹² **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.
(...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1405-2026/PS2**

25. Por otro lado, el artículo 9° del Reglamento dispone que *“las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...)”*¹³. Asimismo, el referido artículo del Reglamento establece que las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por parte de las empresas del sistema financiero, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.
26. En el presente caso, el señor Mendoza denunció al Banco por cargar indebidamente tres (3) operaciones en su tarjeta de crédito N° 4919-****-****-3941, las cuales no reconoce por los motivos expuestos en el numeral 1.(i) de la presenta resolución.

Fecha	Detalle	Importe S/
18/12/2025	IZI*DISTRIBUIDORA	150,00
18/12/2025	IZI*DISTRIBUIDORA	2 100,00
18/12/2025	IZI*DISTRIBUIDORA	2 570,00

27. Sobre el hecho denunciado y la imputación de cargos efectuada por este órgano resolutorio en la Resolución N° 1, el Banco no formuló descargos; sin embargo, la autoridad administrativa se encuentra obligada a verificar por todos los medios disponibles la veracidad de los hechos expuestos, en atención al principio de verdad material establecido en el numeral 1.11 del artículo IV del TUO de la LPAG¹⁴. Para ello, se evaluará los medios probatorios que obran en el expediente.
28. Para acreditar los hechos denunciados, el señor Mendoza presentó, entre otros: (i) el estado de cuenta de su tarjeta de crédito N° 4919-****-****-3941 del periodo de facturación del 11 de diciembre de 2025 al 10 de enero de 2026; y, (ii) la carta de respuesta de fecha 12 de enero de 2026 al reclamo N° 18122501070. Dichos documentos se muestran a continuación en la parte pertinente:

Estado de cuenta

[Ver imagen en la siguiente página]

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

¹³ **RESOLUCIÓN SBS 5570-2019, QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**
Artículo 9°.- Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7 del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia. (...)

¹⁴ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo
(...)

1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1405-2026/PS2

BBVA				
ESTADO DE CUENTA DE LÍNEA DE CRÉDITO				
N° DE TARJETA: 4919-09**.*-3941				
DETALLE DE TU PAGO DEL MES				
FECHA DE OPERACIONES	DETALLES DE MOVIMIENTOS	PAÍS	S/	US\$
10-12	SALDO UTILIZADO PERIODO ANTERIOR		92.27	---
10-12	INTERESES Y GASTOS PERIODO ANTERIOR		0.11	---
DETALLE DE OPERACIONES TARJETA TITULAR AUGUSTO MENDOZA - 3941				
11-12	PAGO RECIBIDO		-91.00	---
17-12	(C) LIMA EXPRESA P10	PERU	6.60	---
18-12	(C) IZI* DISTRIBUIDORA PAREDES	PERU	150.00	---
18-12	(C) IZI* DISTRIBUIDORA PAREDES	PERU	2,100.00	---
18-12	(C) IZI* DISTRIBUIDORA PAREDES	PERU	2,570.00	---
03-01	PAGO RECIBIDO		-1.38	---
10-01	SEGURO DE DESGRAVAMEN 10-01-2026		12.05	---
	TOTAL PAGO CON PUNTOS BBVA		---	---

Carta de respuesta al reclamo N° 18122501070

A continuación, detallamos las consideraciones y puntos del análisis realizado sobre su caso N° 18122501070:

- Se ha validado que al momento de haber contactado con Usted para ofrecer la tarjeta de crédito en mención aceptó haber comprendido las medidas de seguridad establecidas para el buen uso y custodia de su tarjeta de crédito.
- Se verifica que el cargo de recepción que firmó en aceptación de la tarjeta de crédito se indica el mensaje de seguridad, tal como puede apreciar en la imagen que adjuntamos.
- En el sobre donde se le entregó la tarjeta se incluye una carta en la que se adhiere la tarjeta de crédito. En dicho documento se señala lo siguiente:

"Consejos de Seguridad"

Ten en cuenta que nunca le pediremos la devolución de tu Tarjeta de Crédito o enviaremos a alguien para recogerla.

Recuerde que nunca le pediremos la devolución o entrega de su Tarjeta de Crédito".

- Finalmente, se ha verificado que las operaciones cuestionadas se realizaron utilizando la Tarjeta de Crédito N° 4919-09**.*-3941 y la clave secreta correspondiente.

Por lo expuesto, lamentamos comunicarle que no es posible atender su requerimiento de devolución, siendo necesario declarar como "No procedente" el presente reclamo.

- El mencionado material probatorio, aportado por la parte denunciante, corrobora la existencia de las operaciones denunciadas, las cuales fueron cargadas en la tarjeta de crédito N° 4919-****-****-3941 de titularidad del señor Mendoza.
- Cabe indicar que, el Banco –en su carta del 12 de enero de 2026– indicó que las operaciones denunciadas fueron realizadas con la tarjeta de crédito del denunciante y el ingreso de la clave secreta; por lo que correspondía a dicha entidad financiera acreditar que las transacciones se realizaron cumpliendo los mecanismos de autenticación establecidos en el Reglamento.
- Sin embargo, el Banco no presentó sus descargos ni la información requerida mediante Resolución N° 1, referida a la autorización de las operaciones denunciadas, a pesar de encontrarse obligado a demostrar que estas fueron correctamente autorizadas, conforme lo establece el artículo 23° del Reglamento. Por ello, teniendo en cuenta la dinámica

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1405-2026/PS2**

probatoria que opera en los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor, este Órgano Resolutivo considera que el Banco se encontraba en mejor posición para acreditar que no incurrió en la infracción imputada en su contra, para lo cual le correspondía presentar las pruebas que permitan verificar la correcta autenticación de las operaciones denunciadas; sin embargo, no lo hizo.

32. Sin perjuicio de ello, el denunciante formuló alegatos adicionales los cuales serán analizados a continuación:

Sobre el alegato (i) y la ruptura del nexo causal

33. El señor Mendoza señaló que no reconocía las operaciones denunciadas pues, acontecieron luego de que realizó la entrega de su tarjeta de crédito a un tercero que suplantó la identidad de personal del Banco, quien anteriormente lo llamó desde un número telefónico del Banco y solicitó la entrega de la referida tarjeta de crédito.
34. A efectos de acreditar sus afirmaciones, el denunciante aportó, entre otros, los siguientes medios probatorios:
- a) Los reclamos en los cuales el señor Mendoza puso en conocimiento del Banco la entrega de su tarjeta a un tercero, desconoció las operaciones denunciadas y solicitó su devolución:

Hoja de Reclamación N° 18122501070 del 18 de diciembre de 2025

3.1 Descripción de lo sucedido		
CONTRATO : 0011038700500****056		
CLIENTE INDICA QUE TIENE OPERACIONES QUE NO RECONOCE EN SU TARJETA CON TERMINALES ***3941 EN LA FECHA 18/12/2025 POR EL IMPORTE DE 4,820 SOLES, INDICA QUE EL DIA DE HOY RECIBIÓ UNA LLAMADA DEL NÚMERO 5950000 INDICANDO QUE ERAN DEL BBVA Y QUE LE OFRECÍAN UNA MEJORA DE TARJETA EL CUAL CLIENTE ACEPTÓ Y SE ACERCÓ UN COURIER A RECOGER PARTE DE SU TARJETA Y SE LA LLEVÓ. POSTERIORMENTE, SE COMUNICARON DEL ÁREA LEGAL DEL BBVA DONDE LE CONFIRMARON LA MIGRACIÓN DE LA TARJETA. ASIMISMO, RECIBIÓ UN CORREO DONDE SE LE NOTIFICÓ QUE SE EFECTUÓ UNA COMPRA DE 150 SOLES Y POR TAL MOTIVO, PROCEDIÓ CON EL BLOQUEO DE LA TARJETA DE CRÉDITO SEGURIDAD, SEÑALA QUE CUENTA CON EL SEGURO PROTECCIÓN DE TARJETA CON SCOTIABANK Y MENCIONA QUE NO RECIBIÓ MENSAJE DE TEXTO.		
CLIENTE SOLICITA LA DEVOLUCIÓN POR LAS OPERACIONES QUE NO RECONOCE POR UN IMPORTE TOTAL DE 4,820 SOLES A LA TARJETA AFECTADA A LA BREVEDAD POSIBLE.		
18/12/2025	21:45:06 5AUT.COM.CR IZI*DISTRIBUI	150.00 PEN
18/12/2025	21:44:01 5AUT.COM.CR IZI*DISTRIBUI	2,100.00 PEN
18/12/2025	21:42:37 5AUT.COM.CR IZI*DISTRIBUI	2,570.00 PEN

Hoja de Reclamación N° 13012600144 del 13 de enero de 2026

3.1 Descripción de lo sucedido		
CLIENTE SE ENCUENTRA INCONFORME CON RESPUESTA BRINDADA POR PARTE DEL BANCO CON CÓDIGO: 18122501070 INGRESADO EL 18/12/2025; REFIERE A QUE SE COMUNICARON DESDE EL NÚMERO 5950000 PARA REALIZAR UNA MIGRACIÓN DE TARJETA, MENCIONA QUE SOLO ENTREGÓ PARTE DE LA TARJETA DE CRÉDITO, YA QUE EL CLIENTE CORTÓ LA TARJETA, NI TAMPOCO DIO CLAVE DE LA TARJETA NI TAMPOCO EL CVV Y SIEMPRE TUVO EN SU PODER SU DNI NI TAMPOCO FIRMO VOUCHER POR LO TANTO NEGLIGENCIA GAVER DE PARTE DEL CLIENTE. SOLICITA QUE SE REGISTRE QUE LA RESPUESTA DEL BANCO NO ANALIZA EL FRAUDE LA LLAMADA DESDE EL (595000) DE PARTE DE UN HECHO INCORRECTO AL AFIRMAR QUE SE DIO LA TARJETA COMPLETA. ASIMISMO, EL CLIENTE RECHAZA FORMALMENTE LA RESPUESTA DEL ANTERIOR RECLAMO Y SOLICITA QUE SE PUEDA INVESTIGAR LOS ESTADOS DE CUENTA.		
CLIENTE SOLICITA QUE SE PUEDAN REALIZAR NUEVAMENTE LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES Y QUE SE HAGA LA DEVOLUCIÓN A LA BREVEDAD POSIBLE		

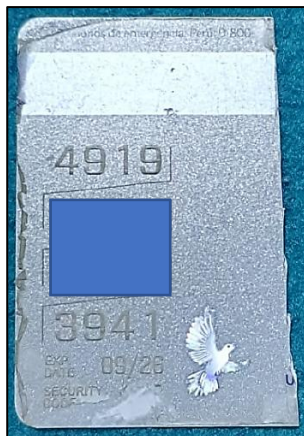
- b) El registro de llamadas del celular del denunciante, donde consta la recepción de cuatro llamadas del número (01) 5950000 con fecha 18 de diciembre de 2025:

[Ver imagen en la siguiente página]

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1405-2026/PS2**

←	B	banco continental	⋮
		Móvil • (01) 5950000	
		19 dic, 9:07 a.m.	
➔		Llamada saliente	40 s
		19 dic, 9:06 a.m.	
➔		Llamada saliente	29 min, 47 s
		18 dic, 5:06 p.m.	
↙		Llamada entrante	5 min, 36 s
		18 dic, 4:40 p.m.	
↙		Llamada entrante	13 min, 51 s
		18 dic, 4:25 p.m.	
↙		Llamada entrante	2 min, 9 s
		18 dic, 11:38 a.m.	
↙		Llamada entrante	16 min, 11 s
		18 dic, 10:22 a.m.	
✖		Llamada perdida	
		15 dic, 5:05 p.m.	
➔		Llamada saliente	5 min, 43 s
		22 oct, 4:06 p.m.	
➔		Llamada saliente	5 min, 4 s

- c) La fotografía parcial de la tarjeta de crédito N° 4919-****-****-3941; esto debido a que, según el relato del denunciante, la parte restante fue entregada al courier:



35. De la revisión conjunta de dichos medios probatorios se aprecia que el 18 de diciembre de 2025 entre las 10:22 y 16:40 horas, el denunciante recibió cuatro llamadas telefónicas del número (01) 595 0000 y mantuvo una conversación con una persona que se habría identificado como trabajador del Banco, quien le habría ofrecido la entrega de una nueva tarjeta con múltiples beneficios, para ello aceptó que un *courier* se acerque a su domicilio, al cual le entregó su tarjeta cortada.
36. Ahora bien, de la revisión de la página web¹⁵ del Banco se verifica que el número (01) 595 0000 corresponde a su Banca por Teléfono, la cual pone a disposición de sus clientes para resolver consultas y para realizar cierto tipo de operaciones, tal y como se aprecia a continuación:

¹⁵Ver: <https://www.bbva.pe/personas/canales-de-atencion/contactanos.html> (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución)



37. En ese sentido, si bien existe certeza de que el número (01) 595 0000 pertenece al denunciado, y que, de forma previa a la realización de las operaciones denunciadas, el señor Mendoza recibió llamadas de este número; lo cierto es que, a partir de lo manifestado en su escrito de denuncia y de los medios probatorios que obran en el expediente, se puede concluir que fue víctima de una modalidad de fraude denominada *spoofing*, similar al denominado *vishing*; el cual consiste en que terceras personas se comunican con el cliente para solicitarle los datos confidenciales de su tarjeta o claves para poder así realizar operaciones con éstas. Cabe precisar que, a diferencia del *vishing*, en este caso, los terceros utilizan un programa informático para simular una llamada, dando la apariencia de que esta proviene de un número diferente a aquel que realmente se está empleando.
38. Aunado a ello, si bien el denunciante presentó la fotografía parcial de su tarjeta, la sección entregada al courier contenía el chip de seguridad. Es decir, aunque en la apreciación del señor Mendoza la tarjeta ya era inutilizable, el elemento de seguridad esencial es el chip; por lo tanto, un tercero pudo haber unido el plástico y la tarjeta habría seguido funcionando.
39. Así, los medios probatorios aportados por el denunciante no permiten corroborar que el Banco hubiese realizado la llamada a través de la cual se le ofreció mayores beneficios o que hubiese encomendado la gestión de recojo de su tarjeta. Por lo tanto, se concluye que el denunciante fue víctima de fraude.
40. En ese sentido, lejos de quedar demostrada la participación del Banco en el incidente descrito por el señor Mendoza, a partir de lo manifestado por este, se aprecia que pudo evitar el fraude del cual fue víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que el Banco le proporcionó a través de diversos medios, como su página web¹⁶ y el cargo de entrega de su tarjeta de crédito:

Página web

[Ver imagen en la siguiente página]

¹⁶ Ver: <https://www.bbva.pe/personas/seguridad/seguridad-de-tarjeta-de-credito.html> y <https://www.bbva.pe/blog/mi-seguridad/cyber-seguridad/tips-para-evitar-ser-victima-de-fraude-o-robo.html> (páginas verificadas en la fecha de emisión de la presente resolución).

Evita robos o estafas

Sigue los siguientes consejos

- Nunca te solicitaremos que devuelvas o entregues tus tarjetas a un tercero, sea para una mejora de beneficios o de servicios. Cuidado, probablemente te están tratando de estafar.
- BBVA nunca se comunicará contigo por teléfono para que entregues tus tarjetas. El único lugar a donde deberás devolverlas será en el propio banco.
- Cubre tu clave secreta al momento de digitarla.



Robo de tarjetas

Apagar la tarjeta a través de BBVA Wallet.

Activar las notificaciones a través de BBVA Wallet para conocer los movimientos



Solicitar el bloqueo de la tarjeta al (01) 595-0000 opción 0.



El banco nunca solicitará la devolución de una tarjeta de crédito por un courier.



Cargo de entrega de la tarjeta

BBVA		CARGO DE RECEPCIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO INNOMINADA	
ESTIMADO CLIENTE: SÍRVASE DEVOLVER AL MENSAJERO ESTE CARGO DEBIDAMENTE FIRMADO		CARGO DE RECEPCIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO INNOMINADA	
TITULAR:		2106257519 29/09/2021 DIARIAS PROVINCIA	
APELLIDOS:		HERMES	
- MENDOZA TALA			
NOMBRES:		NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE EL SOBRE	
- AUGUSTO WILLIAMS			
FIRMA DEL TITULAR O QUIEN RECIBE		DNI DE CLIENTE	
		TSI-V3-S1	
Nota Importante de Seguridad		DÍGITO DE CONTROL	
*El Banco nunca se comunicará contigo para solicitar que entregues tu tarjeta a un tercero		0367	
		OFICINA DE ENTREGA	
		0367	
		REGISTRO DE EJECUTIVO QUE REALIZA LA ENTREGA	
		MV	
		FECHA DE ENTREGA	
		REF:257519	

Nota Importante de Seguridad

*El Banco nunca se comunicará contigo para solicitar que entregues tu tarjeta a un tercero.

41. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta a un tercero, permitió que se realice la transacción que ahora pretende desconocer.
42. Así, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su tarjeta. Por ello, no se podría concluir que el Banco ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de las operaciones no reconocidas, cuando el propio denunciante ha reconocido que entregó su tarjeta de crédito a un tercero.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1405-2026/PS2**

43. Como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure la ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
44. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta a un tercero, permitió que se realicen las operaciones que ahora pretende desconocer; por lo que, se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código. En consecuencia, corresponde desestimar el alegato del denunciante.

Sobre el alegato (ii)

45. El señor Mendoza señaló que no reconocía las operaciones denunciadas debido a que nunca proporcionó su clave secreta, CVV, códigos de verificación OTP, firmó voucher alguno ni entregó su DNI.
46. Si bien lo manifestado por el denunciante, referido a que no compartió su clave secreta o códigos de seguridad asociados a su tarjeta de crédito, es un hecho negativo de difícil probanza, se debe tener en cuenta que para dar por válida una transacción, basta con verificar el cumplimiento de los mecanismos de autenticación respectivos, con independencia de cómo las claves hayan podido ser obtenidas por terceros.
47. Asimismo, se debe precisar que, la obligación de verificar la identidad del tarjetahabiente en operaciones de consumo presenciales no corresponde a la entidad financiera emisora de la tarjeta, no solo porque sus obligaciones legales son distintas, sino porque, además, sería materialmente imposible que ello ocurra, en tanto no es aquella entidad ante quien se hace la compra sino ante el establecimiento comercial.
48. Ahora, conforme se mencionó previamente, cuando se trata de consumos autorizados con el uso de la tarjeta de crédito y la clave secreta, no es aplicable, siquiera, la verificación de identidad prevista en el Reglamento por parte de los establecimientos comerciales que aceptan este medio de pago, quienes, en este tipo de casos, solo deben verificar que la clave secreta ingresada sea la correcta. En ese sentido, no corresponde evaluar la existencia de un voucher firmado o la entrega del DNI por parte del denunciante, por lo que corresponde desestimar su alegato en este extremo.
49. Finalmente, si bien el Banco no presentó pruebas de la autorización de las operaciones, lo cierto es que el denunciante permitió su ejecución al entregar la tarjeta de crédito a un tercero, que se llevó la sección con el chip de seguridad. Este hecho libera de responsabilidad al denunciado; en consecuencia, el cobro de los intereses generados por las transacciones resulta legítimo.
50. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de tres (3) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4919-****-****-3941 del denunciante, más intereses; toda vez que se ha configurado la ruptura de nexo causal por la imprudencia del propio consumidor afectado al haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el

archivo del procedimiento por los alegatos adicionales formulados por la parte denunciante.

Sobre el cobro de dos importes en la cuenta de ahorros del denunciante

51. Como ya se desarrolló en el acápite anterior, el artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa de los intereses de los consumidores; y una de las manifestaciones de ese mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código, referido a la protección de los intereses económicos de los consumidores. Asimismo, los proveedores responden por la idoneidad del servicio brindado, lo que se encuentra regulado en los artículos 18° y 19° del Código.
52. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad.
53. El señor Mendoza denunció al Banco por cobrar indebidamente dos (2) importes en su cuenta de ahorros N° 0200-****-3946 por conceptos de la deuda de su tarjeta de crédito:

Fecha	Detalle	Importe S.
05/02/2026	COBRO AUT T.J. CREDITO0387- 5001676056 0052	385,66
05/03/2026	COBRO AUT T.J. CREDITO0387- 5001676056 0053	61.03

54. Ante la ausencia de medios de defensa por parte del Banco, corresponde a este órgano resolver la controversia a partir de los elementos probatorios disponibles en los actuados.
55. Para acreditar el hecho denunciado, el señor Mendoza aportó al procedimiento los siguientes medios probatorios: (i) el reporte de movimientos de la cuenta de ahorros N°0200-****-3946 del mes de febrero de 2026; y, (ii) la captura de pantalla del aplicativo del Banco. Dichos documentos se muestran a continuación en la parte pertinente:

Reporte de movimientos

13

MOVIMIENTO Y SALDO A LA FECHA

CUENTA FÁCIL

TITULARES:
MENDOZA TALLA AUGUSTO WILLIAMS

CODIGO DE CUENTA			
ENTIDAD	OFICINA	CUENTA	D.C
0011	0814		14

CODIGO CUENTA INTERBANCARIO (CCI)

Captura de pantalla del aplicativo

[Ver imagen en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1405-2026/PS2

56. Ahora bien, obra en la página web¹⁷ del Banco el “Contrato de Tarjeta de Crédito – PN” (en adelante, el Contrato), cuya cláusula 14 regula el derecho de compensación del Banco, conforme se muestra a continuación:

(...)

¹⁷

Ver: https://www.bbva.pe/content/dam/public-web/peru/documents/prefooter/avisos-importantes/CONTRATO_DE_TARJETA_DE_CREDITO_PN_NOVIEMBRE_2024.pdf (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1405-2026/PS2

14. DERECHOS QUE TIENE EL BANCO EN ESTE CONTRATO

Sin perjuicio de los demás derechos establecidos en otros Numerales del Contrato o en las leyes aplicables, el Banco tiene los siguientes derechos:

a) Derecho de Compensar. De conformidad con lo dispuesto por el Numeral 11 del artículo 132 de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, el Banco puede hacer efectivo el cobro de las sumas que Usted adeude por el uso de la Tarjeta (y por cualquier otra obligación que Usted tenga con el Banco) empleando el dinero (fondos) existente en las cuentas y/o depósitos que Usted tenga o pueda tener en el Banco. Esta facultad se extiende a cualquier otro bien (acciones, valores etc.) que Usted tenga o pueda tener en el Banco. No serán objeto de compensación los activos legal o contractualmente declarados intangibles o excluidos de este derecho.

EJEMPLO: Si Usted mantiene frente al Banco una deuda pendiente (vencida) de pago por un monto de 100, el Banco puede dar por cancelada esa deuda empleando cualquier depósito que, hasta por 100, Usted tenga o pueda tener en el Banco. Si Usted tuviera un depósito de 50, el Banco podrá cobrar los 50 a cuenta de la deuda de 100.

IMPORTANTE: Usted autoriza irrevocablemente al Banco a compensar con cualquiera de la(s) cuenta(s) que mantenga o pudiera mantener, incluso en aquellas en las cuales le paguen sus haberes (sueldo, remuneración, etc.), así como a vender cualquier bien que el Banco tenga en su poder, para hacer posible el ejercicio de este derecho.

57. De la revisión de los mencionados medios probatorios aportados por la parte denunciante, este Órgano Resolutivo ha corroborado la existencia de los descuentos efectuados en la cuenta del señor Mendoza, los cuales se aplicaron para el pago de la tarjeta de crédito N°4919-****-****-3941. Asimismo, del examen del Contrato se desprende que el Banco está facultado para cobrar las sumas adeudadas por el uso de la tarjeta mediante la aplicación de los fondos que el cliente mantenga con la entidad financiera, con el fin de cancelar la deuda pendiente.
58. Esto último, guarda correspondencia con el numeral 11 del artículo 132° de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, la cual establece lo siguiente:

“Artículo 132.- FORMAS DE ATENUAR LOS RIESGOS PARA EL AHORRISTA.

En aplicación del artículo 87 de la Constitución Política, son formas mediante las cuales se procura, adicionalmente la atenuación de los riesgos para el ahorrista:

(...)

11. El derecho de compensación de las empresas entre sus acreencias y los activos del deudor que mantenga en su poder, hasta por el monto de aquellas, devolviendo a la masa del deudor el exceso resultante, si hubiere. No serán objeto de compensación los activos legal o contractualmente declarados intangibles o excluidos de este derecho.

(...)”

59. En ese sentido, se advierte que el señor Mendoza, mediante la suscripción del Contrato, autorizó expresamente al Banco a ejercer su derecho de compensación. Esta facultad permite aplicar los fondos no intangibles del cliente para cancelar deudas vencidas de su tarjeta de crédito, acción que se encuentra plenamente respaldada por el numeral 11 del artículo 132° de la Ley N° 26702.
60. Sin perjuicio de ello, a efectos de determinar si el denunciado ejerció legítimamente su derecho de compensación, corresponde evaluar si el señor Mendoza mantenía una deuda pendiente y exigible en su tarjeta de crédito N° 4919-****-****-3941 que justificara los descuentos efectuados.
61. En el presente caso, de la revisión del estado de cuenta de la tarjeta N° 4919-****-****-3941 (periodo del 11 de diciembre de 2025 al 10 de enero de 2026) (ver numeral 28), se verifica que el señor Mendoza mantenía una deuda de S/ 4 838,65 y solo realizó un pago de S/ 1,98. Esta situación justifica la aplicación del derecho de compensación por parte del Banco; máxime si el propio denunciante admitió en su denuncia que los cobros automáticos se efectuaron con dicho fin. Por tanto, al acreditarse la existencia de una deuda impaga, los cobros realizados por la entidad financiera resultan legítimos.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1405-2026/PS2**

62. Ahora bien, en su escrito de denuncia, el señor Mendoza alegó que el descuento es indebido porque deriva de operaciones fraudulentas. Sin embargo, conforme fue señalado en el numeral 49, se ha producido la ruptura del nexo causal respecto de las operaciones no reconocidas por el denunciante, por lo que la deuda generada por estas resultó válida y exigible.
63. Por lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción de los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, en tanto quedó demostrado que el cobro de dos (2) importes de la cuenta de ahorros N°0200-****-3946 del denunciante fue debido.

Sobre la atención del reclamo N° 18122501070

64. El artículo 88°.1 del Código ha previsto los alcances de la obligación de atención de reclamos de los proveedores de servicios financieros, precisando que estos deben ser atendidos en un plazo no mayor de quince días hábiles¹⁸.
65. La respuesta debe ser oportuna, completa, clara y pronunciarse sobre lo reclamado o solicitado por el usuario. No obstante, es importante precisar que las normas sobre atención de reclamos y consultas no determinan que todo reclamo sea declarado procedente o que se brinde al consumidor cualquier información que este pueda requerir.
66. En su denuncia, el señor Mendoza señaló que el Banco había atendido inadecuadamente el reclamo N° 18122501070, por los siguientes motivos:

Reclamo N°	Fecha de interposición	Fecha de respuesta	Motivo
18122501070	18/12/2025	12/01/2026	Fue declarado improcedente sin adjuntar la evidencia técnica suficiente que acredite de manera fehaciente cómo se produjo la autenticación, validación y autorización de las operaciones.

67. Tal como se indicó previamente, el Banco no ha presentado medios de defensa en el presente procedimiento. Sin embargo, este órgano resolutorio debe resolver con los medios probatorios obrantes en el expediente.
68. Al respecto, obra en el expediente la Hoja de Reclamación N° 18122501070 y la respectiva carta de respuesta del 12 de enero de 2026, tal y como se puede apreciar en los extractos de los referidos documentos que se muestran a continuación, en la parte pertinente:

Hoja de Reclamación N° 18122501070

[Ver imagen en la siguiente página]

¹⁸**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 88°.- Reclamo de productos o servicios financieros y de seguros**

88.1 Las entidades del sistema financiero y de seguros, en todas sus oficinas en la República, deben resolver los reclamos en un plazo no mayor de quince días hábiles. Excepcionalmente, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones podrá establecer un plazo ampliatorio cuando la naturaleza y complejidad de la operación, producto o servicio materia del reclamo o requerimiento lo justifique, situación que debe ponerse en conocimiento del consumidor antes de la culminación del plazo inicial, sin perjuicio del derecho del consumidor de recurrir directamente ante la Autoridad de Consumo. (...)

M-OPS-04/01

Página 18 de 24



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1405-2026/PS2

3. Detalle de la reclamación y pedido del consumidor:		Reclamo: ☒	Queja: ☐
3.1 Descripción de lo sucedido CONTRATO : 0011038705000****056 CLIENTE INDICA QUE TIENE OPERACIONES QUE NO RECONOCE EN SU TARJETA CON TERMINALES ***3941 EN LA FECHA 18/12/2025 POR EL IMPORTE DE 4.820 SOLES. INDICA QUE EL DIA DE HOY RECIBIO UNA LLAMADA DEL NUMERO 99500000 INDICANDO QUE ERAN DEL BBVA Y QUE LE OFRECIAN UNA MEJORA DE TARJETA EL CUAL CLIENTE ACEPTO Y SE ACERCO UN COURIER A RECOGER PARTE DE SU TARJETA Y SE LA LLEVO. POSTERIORMENTE, SE COMUNICARON DEL AREA LEGAL DEL BBVA DONDE LE CONFIRMARON LA MIGRACION DE LA TARJETA. ASIMISMO, RECIBIO UN CORREO DONDE SE LE NOTIFICÓ QUE SE EFECTUO UNA COMPRA DE 150 SOLES Y POR TAL MOTIVO, PROCEDIÓ CON EL BLOQUEO DE LA TARJETA DE CRÉDITO SEGURIDAD, SEÑALA QUE CUENTA CON EL SEGURO PROTECCIÓN DE TARJETA CON SCOTIABANK Y MENCIONA QUE NO RECIBIO MENSAJE DE TEXTO. CLIENTE SOLICITA LA DEVOLUCIÓN POR LAS OPERACIONES QUE NO RECONOCE POR UN IMPORTE TOTAL DE 4.820 SOLES A LA TARJETA AFECTADA A LA BREVEDAD POSIBLE. 18/12/2025 21:45:06 SAUT.COM.CR IZIDISTRIBUI 150.00 PEN 18/12/2025 21:44:01 SAUT.COM.CR IZIDISTRIBUI 2.100.00 PEN 18/12/2025 21:42:37 SAUT.COM.CR IZIDISTRIBUI 2.570.00 PEN			
3.2 Detalles adicionales CLIENTE MENCIONA QUE NO RECONOCE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR EL IMPORTE DE 4820 SOLES CON FECHA 18/12/2025. CLIENTE INDICA QUE ENTREGO PARTE DE LA TARJETA AL COURIER, TARJETA BLOQUEADA, NO CUENTA CON SEGURO. CLIENTE PIDE LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE A LA TARJETA AFECTADA. DETALLE: 18-12-2025 21:45 150 PEN PENDIENTE IZIDISTRIBUIDORA 18-12-2025 21:44 2100 PEN PENDIENTE IZIDISTRIBUIDORA 18-12-2025 21:42 2570 PEN PENDIENTE IZIDISTRIBUIDORA 18/12/2025 21:45:06 SAUT.COM.CR IZIDISTRIBUI 150 PEN OK-512315 445408 18/12/2025 16:45:07 50010151402F 18/12/2025 21:44:01 SAUT.COM.CR IZIDISTRIBUI 2100 PEN OK-508644 442133 18/12/2025 16:44:02 50010151402F 18/12/2025 21:42:37 SAUT.COM.CR IZIDISTRIBUI 2570 PEN OK-503884 438191 18/12/2025 16:42:38 50010151402F			
3.3 Lista de documentos adjuntos			
3.4 Pedido CLIENTE PIDE LA DEVOLUCIÓN POR LAS OPERACIONES NO RECONOCIDAS A SU TARJETA AFECTADA.			

Carta de respuesta del 12 de enero de 2026

Señor Augusto Williams Mendoza Talla: Sentimos que haya sufrido una estafa. Su reclamo es importante para nosotros, por lo que hemos realizado un análisis detallado de la estafa donde, según manifiesta, devolvió su tarjeta de crédito a una tercera persona. Queremos resaltar que nuestro objetivo principal es brindar un servicio de calidad a nuestros clientes y eso incluye mantenerlos informados y seguros en todo momento. Para llevar eso a cabo, implementamos y cumplimos con las medidas de seguridad exigidas a través de la Resolución SBS N° 3274-2017, Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero y la Resolución SBS N° 6523-2013, Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito. Adicionalmente, le informamos que el BBVA cuenta con todos los mecanismos de seguridad correspondientes a efectos de proteger los datos personales de nuestros clientes, en cumplimiento de la Ley 29733, Seguridad de Tratamiento de Datos Personales. A continuación, detallamos las consideraciones y puntos del análisis realizado sobre su caso N° 18122501070: - Se ha validado que el momento de haber contactado con Usted para ofrecer la tarjeta de crédito en mención aceptó haber comprendido las medidas de seguridad establecidas para el buen uso y custodia de su tarjeta de crédito. - Se verifica que el cargo de recepción que firmó en aceptación de la tarjeta de crédito se indica el mensaje de seguridad, tal como puede apreciar en la imagen que adjuntamos. - En el sobre donde se le entregó la tarjeta se incluye una carta en la que se adhiere la tarjeta de crédito. En dicho documento se señala lo siguiente: <i>"Consejos de Seguridad"</i> <i>Ten en cuenta que nunca le pediremos la devolución de tu Tarjeta de Crédito o enviaremos a alguien para recogerla.</i> <i>Recuerde que nunca le pediremos la devolución o entrega de su Tarjeta de Crédito".</i> - Finalmente, se ha verificado que las operaciones cuestionadas se realizaron utilizando la Tarjeta de Crédito N° 4919-09***-3941 y la clave secreta correspondiente. Por lo expuesto, lamentamos comunicarle que no es posible atender su requerimiento de devolución, siendo necesario declarar como "No procedente" el presente reclamo. Cabe señalar que la información detallada se encuentra publicada en nuestro portal de internet www.bbva.pe, en la sección "Tu Seguridad". Compartimos el link: https://www.bbva.pe/personas/seguridad/seguridad-de-tarjeta-de-credito.html Recuerde que estar informado es la mejor manera de estar protegido, por ende, adjuntamos a esta comunicación unos consejos de seguridad para el uso de sus tarjetas y le recomendamos visitar nuestra página web en la sección Tu Seguridad.

69. Sobre el particular, de la revisión de la Hoja de Reclamación N° 18122501070 se verifica que el denunciante detalló el fraude del que fue víctima, desconoció las operaciones reclamadas y solicitó su devolución.
70. De la revisión de la carta de respuesta, se verifica que el Banco, desestimó su reclamo, al considerar que las operaciones fueron realizadas con las medidas de seguridad correspondientes (tarjeta de crédito y clave secreta). Asimismo, resaltó la obligación del titular de custodiar su tarjeta y compartió información relevante sobre la seguridad que

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1405-2026/PS2**

deben mantener los usuarios. Finalmente, adjuntó su reporte "Detalle de Autorización en el Sistema" en el que constan los datos de las operaciones reclamadas.

71. En ese sentido, se ha podido verificar que, entre el referido reclamo y su respuesta, existe coincidencia entre la materia reclamada y la respuesta brindada por el Banco, pues el denunciado expresó su posición sobre los cuestionamientos realizados por las operaciones no reconocidas y, explicó los motivos por los cuales desestimó su pedido.
72. Ahora bien, el señor Mendoza señaló que el Banco atendió de forma inadecuada su reclamo pues fue declarado improcedente sin adjuntar la evidencia técnica suficiente que acredite de manera fehaciente cómo se produjo la autenticación, validación y autorización de las operaciones.
73. Sobre el particular, es oportuno aclarar que el deber de atención de reclamos genera en los proveedores la obligación de evaluar las disconformidades expuestas por un consumidor, las cuales pone a consideración para su análisis y opinión. En su respuesta, el proveedor debe exponer las razones que motiven que el reclamo sea favorable o desfavorable al consumidor. La falta de adecuación de una respuesta se configura, por ejemplo, cuando la respuesta no es congruente con el contenido del reclamo, cuando es ambigua, cuando es parcial o cuando contiene información errónea, situaciones que, en el presente caso, no han ocurrido.
74. En cuanto a la evidencia técnica que sustente el proceso de autorización de las operaciones cuestionadas, se debe tener en cuenta que para la atención del reclamo se requiere de un pronunciamiento del proveedor del cual se desprenda con claridad las razones por las cuales se acoge o desestima el hecho reclamado. En el presente caso, tal supuesto ha sido cumplido y no existe obligación legal que imponga al proveedor una carga probatoria, como sí ocurre en el caso de un procedimiento sancionador. En ese sentido, el Banco no estaba obligado a entregar en su respuesta evidencia técnica de sustento, más aún cuando esto no fue requerido expresamente en el reclamo.
75. Por lo antes expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción del artículo 88.1° del Código, en tanto quedó demostrado que atendió de manera adecuada el reclamo N° 18122501070 presentado por la parte denunciante.

Sobre la atención del reclamo N° 13012600144

76. Conforme al marco normativo detallado en el acápite precedente, los proveedores de servicios financieros tienen la obligación de atender los reclamos presentados por los consumidores de manera oportuna, completa, clara y pronunciarse sobre lo reclamado por el usuario.
77. En su denuncia, el señor Mendoza señaló que el Banco había atendido inadecuadamente el reclamo N° 13012600144 por los siguientes motivos:

Reclamo N°	Fecha de interposición	Fecha de respuesta	Motivo
13012600144	13/01/2026	03/02/2026	Reiteró su negativa y volvió a imputarle responsabilidad por haber entregado la tarjeta a un tercero, sin desvirtuar que el evento ocurrió en un contexto de suplantación, ni explicar por qué no se



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1405-2026/PS2

			activaron alertas de riesgo frente a consumos atípicos y sucesivos por montos elevados.
--	--	--	---

78. Tal como se indicó previamente, el Banco no ha presentado medios de defensa en el presente procedimiento. Sin embargo, este órgano resolutorio debe resolver con los medios probatorios obrantes en el expediente.
79. Al respecto, obra en el expediente la Hoja de Reclamación N° 13012600144 y la respectiva carta de respuesta del 3 de febrero de 2026, tal y como se puede apreciar en los extractos de los referidos documentos que se muestra a continuación, en la parte pertinente:

Hoja de Reclamación N° 13012600144

3. Detalle de la reclamación y pedido del consumidor:		Reclamo: ☒	Queja: ☐
3.1 Descripción de lo sucedido			
CLIENTE SE ENCUENTRA INCONFORME CON RESPUESTA BRINDADA POR PARTE DEL BANCO CON CÓDIGO: 18122501070 INGRESADO EL 18/12/2025, REFIERE A QUE SE COMUNICARON DESDE EL NUMERO 595000 PARA REALIZAR UNA MIGRACION DE TARJETA, MENCIONA QUE SOLO ENTREGO PARTE DE LA TARJETA DE CREDITO, YA QUE EL CLIENTE CORTO LA TARJETA, NI TAMPOCO DIO CLAVE DE LA TARJETA NI TAMPOCO EL CVV Y SIEMPRE TUVO EN SU PODER SU DNI NI TAMPOCO FIRMO VOUCHER POR LO TANTO NEGLIGENCIA GAVER DE PARTE DEL CLIENTE SOLICITA QUE SE REGISTRE QUE LA RESPUESTA DEL BANCO NO ANALIZA EL FRAUDE LA LLAMADA DESDE EL (595000) DE PARTE DE UN HECHO INCORRECTO AL AFIRMAR QUE SE DIO LA TARJETA COMPLETA. ASIMISMO, EL CLIENTE RECHAZA FORMALMENTE LA RESPUESTA DEL ANTERIOR RECLAMO Y SOLICITA QUE SE PUEDA INVESTIGAR LOS ESTADOS DE CUENTA.			
CLIENTE SOLICITA QUE SE PUEDAN REALIZAR NUEVAMENTE LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES Y QUE SE HAGA LA DEVOLUCION A LA BREVEDAD POSIBLE.			
3.2. Detalles adicionales			
CASO REITERATIVO: 18122501070			
CLIENTE RECHAZA FORMALMENTE LA RESPUESTA A SU CASO, YA QUE CONSIDERA QUE NO SE HA ANALIZADO EL ORIGEN DEL INCONVENIENTE. INDICA QUE LA LLAMADA PROVIENE DESDE EL NUMERO (595000) Y PARTE DEL HECHO INCORRECTO, YA QUE LA TARJETA NO FUE ENTREGADA COMPLETA; ESTA SE CORTO Y NO SE ENTREGO LA CLAVE NI EL CVV. ADEMÁS, MANTUVO SU DNI EN SU PODER Y NO FIRMO NINGUN VOUCHER POR LAS OPERACIONES. SE PIDE LA INVESTIGACION, INCLUYENDO LA REVISION DE LOS ESTADOS DE CUENTA, Y LA DEVOLUCION AL PRODUCTO AFECTADO.			
DETALLE:			
18-12-2025 21:45:150 PEN PENDIENTE IZI'DISTRIBUIDORA 18-12-2025 21:44:2100 PEN PENDIENTE IZI'DISTRIBUIDORA 18-12-2025 21:42:2570 PEN PENDIENTE IZI'DISTRIBUIDORA			
18/12/2025 21:45:06 SAUT.COM.CR IZI'DISTRIBUI 150 PEN OK-512315 445408 18/12/2025 16:45:07 50010151402F 18/12/2025 21:44:01 SAUT.COM.CR IZI'DISTRIBUI 2100 PEN OK-508644 442133 18/12/2025 16:44:02 50010151402F 18/12/2025 21:42:37 SAUT.COM.CR IZI'DISTRIBUI 2570 PEN OK-503884 438191 18/12/2025 16:42:38 50010151402F			
3.3 Lista de documentos adjuntos			
3.4. Pedido			
CLIENTE PIDE NUEVAMENTE LA INVESTIGACION Y VERIFICACION DE LOS ESTADOS DE CUENTA, ASI COMO LA DEVOLUCION AL PRODUCTO AFECTADO.			

Carta de respuesta del 3 de febrero de 2026

Reciba nuestro amable saludo. Hemos revisado con detenimiento su caso N° 13012600144 en el que señala no estar de acuerdo con nuestra respuesta a su reclamo anterior N° 18122501070 sobre los consumos no reconocidos realizados con su tarjeta de crédito.

Sobre el particular y luego del nuevo análisis de los hechos, debemos informarle que sobre la validez de las operaciones cuestionadas, nos reiteramos en la respuesta proporcionada en nuestra carta enviada en atención al reclamo N° 13012600144.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, usted ha reconocido que entregó su tarjeta a una tercera persona. Este hecho vulnera los mecanismos de seguridad que tenemos establecidos y sobre los que informamos a todos nuestros clientes para prevenir usos fraudulentos.

Por ello, sentimos reiterar que no podremos ofrecerle una respuesta favorable en esta ocasión.

80. Tras la revisión de la Hoja de Reclamación N° 13012600144, se verifica que el denunciante expresó su disconformidad con la respuesta brindada a su primer reclamo. En dicho documento, reiteró el fraude del que fue víctima, por lo que solicitó una nueva investigación en su caso, la revisión de sus estados de cuenta y la devolución de las operaciones cuestionadas.
81. Por otro lado, de la revisión de la carta de respuesta, se verifica que el Banco desestimó el reclamo y se reafirmó en la respuesta brindada al reclamo N° 18122501070, cuyo detalle consta en el capítulo anterior de la presente resolución.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1405-2026/PS2**

82. Como se puede apreciar, existe coincidencia entre la materia reclamada y la respuesta brindada por el Banco, pues el denunciado ratificó los motivos de su primera comunicación, en la que enfatizó el deber de custodia del titular y compartió medidas de seguridad para prevenir fraudes; argumentos bajo los cuales desestimó el pedido de devolución del denunciante.
83. Cabe indicar que, en su denuncia, el señor Mendoza alegó que el Banco brindó una respuesta inadecuada pues reiteró su negativa y volvió a imputarle responsabilidad por haber entregado la tarjeta a un tercero, sin desvirtuar que el evento ocurrió en un contexto de suplantación, ni explicar por qué no se activaron alertas de riesgo frente a consumos atípicos y sucesivos por montos elevados.
84. Al respecto, es oportuno señalar que el deber de atención de reclamos genera en los proveedores la obligación de evaluar las disconformidades expuestas por un consumidor, las cuales pone a consideración para su análisis y opinión. En su respuesta, el proveedor debe exponer las razones que motiven que el reclamo sea favorable o desfavorable al consumidor, sin que la norma requiera que el consumidor coincida o acepte los fundamentos empleados. Por tanto, el desacuerdo del consumidor sobre dichos fundamentos no convierte a las respuestas en inadecuadas.
85. A ello debe sumarse que la presentación de reclamos no tiene por finalidad que la entidad financiera ejerza su derecho a la defensa sobre todas las consideraciones expuestas por el consumidor, pues el canal adecuado para ello es, precisamente, un procedimiento sancionador ante la autoridad competente, en el que se discuta la validez de las operaciones y la suficiencia de los medios probatorios. En ese sentido, la respuesta del Banco resulta suficiente y cumple la finalidad de la interposición de reclamos, en la medida que el denunciante obtuvo una respuesta en la que el denunciado expuso las consideraciones por las cuales estimó como no favorable la atención.
86. En esa línea, no se aprecia que el señor Mendoza, hubiese solicitado en su reclamo información sobre la activación de alertas de riesgo frente a consumos atípicos y sucesivos por montos elevados, por lo que el denunciado no tenía la obligación de emitir un pronunciamiento al respecto.
87. Por último, como fue señalado en el acápite previo, la falta de adecuación de una respuesta se configura, por ejemplo, cuando la respuesta no es congruente con el contenido del reclamo, cuando es ambigua o cuando contiene información errónea. En el presente caso, ninguna de estas situaciones se ha producido, por lo que ha quedado acreditado que el Banco atendió adecuadamente el reclamo denunciado.
88. Por lo antes expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción del artículo 88.1° del Código, en tanto quedó demostrado que atendió de manera adecuada el reclamo N° 13012600144 presentado por la parte denunciante.

RESUELVE

PRIMERO: Enmendar el vicio no trascendente incurrido en la Resolución N° 1 del 14 de abril de 2026, de acuerdo con los términos señalado en el numeral 8 de la presente Resolución.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 1405-2026/PS2**

SEGUNDO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco BBVA Perú, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de tres (3) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4919-****-****-3941 del denunciante, más el cobro de intereses en sus siguientes estados de cuenta; al haberse verificado la ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor afectado. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante, referidos a que: (i) acontecieron luego de que realizó la entrega de su tarjeta de crédito a un tercero que suplantó la identidad de personal del Banco, quien anteriormente lo llamó desde un número telefónico del Banco y solicitó la entrega de la referida tarjeta de crédito; (ii) nunca proporcionó su clave secreta, CVV, códigos de verificación OTP, firmó voucher alguno ni entregó su DNI:

Fecha	Detalle	Importe S/
18/12/2025	IZI*DISTRIBUIDORA	150,00
18/12/2025	IZI*DISTRIBUIDORA	2 100,00
18/12/2025	IZI*DISTRIBUIDORA	2 570,00

TERCERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco BBVA Perú por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal b), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto quedó demostrado que cobró debidamente dos (2) importes de la cuenta de ahorros N° 0200-****-3946 del denunciante para cancelar la deuda de su tarjeta de crédito:

Fecha	Detalle	Importe S/
05/02/2026	COBRO AUT TJ. CREDITO0387- 5001676056 0052	385,66
05/03/2026	COBRO AUT TJ. CREDITO0387- 5001676056 0053	61,03

CUARTO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco BBVA Perú por presunta infracción a lo establecido en el artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto ha quedado acreditado que atendió adecuadamente el reclamo N° 18122501070.

QUINTO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco BBVA Perú por presunta infracción a lo establecido en el artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto ha quedado acreditado que atendió adecuadamente el reclamo N° 13012600144.

SEXTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹⁹, caso contrario la resolución quedará consentida²⁰.

¹⁹ DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

²⁰ TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS

Artículo 212.- Acto firme



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1405-2026/PS2

SÉPTIMO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI²¹, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.



Firmado digitalmente por:
OSORIO LUCIANO Yosely Rosi FAU
20133840533 hard
Fecha: 29/05/2026 13:02:01-0500

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO
Jefa
Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

²¹

DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

M-OPS-04/01

Página 24 de 24